

시정 및 경고요구

제 목 복무규율 준수 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ◇◇처, ○○본부

내 용

1. 사건 개요

○○본부 ▲▲부 ♥급 ☆☆☆은 201×. ×월에 [표]와 같이 휴가를 허가받아 사용하였다.

[표] 휴가사용 내역

휴가종류	시작일	종료일	일수	비고
연차휴가	201×. ×. ×.	201×. ×. ×.	2	
연차휴가	201×. ×. ××.	201×. ×. ××.	11	당직근무일 : ×.××.
공가	201×. ×. ××.	201×. ×. ××.	1	건강검진
특별휴가	201×. ×. ××.	201×. ×. ××.	1	생리휴가
보상휴가	201×. ×. ××.	201×. ×. ××.	1	

2. 판단 기준

공사(公社) 「당직 및 비상근무 규정」 제7조(당직명령 및 교대)제2항에 따르면 당직 명령을 받은 직원은 출장, 휴가, 교육훈련, 파견, 그 밖의 부득이한 사유로 당직근무를 할 수 없는 경우 지체 없이 당직교대신청서를 제출하여 당직근무일의 변경 승인을 받도록 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제27조(공가) 제1항제7호에 따르면 「산업안전보건법」에 따른 일반 건강검진을 받을 때 1일의 공가를 허가하도록 되어 있다.

따라서 일반건강검진을 위한 공가(이하 “공가”라 한다)를 신청한 직원은 허가받은 날짜에 건강검진을 받아야 하며 건강검진을 받지 아니할 때에는 공가를 취소 후 출근하거나 다른 휴가로 변경 후 휴무하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 위 사람은 201×. ×. ××.에 당직근무(일직)를 명령¹⁾받고도 같은 해 ×. ××.부터 ×. ××.까지 장기간 휴가를 사용하면서 당직명령을 수행하기 어려운 사정이 있었음에도 불구하고 다른 직원과 당직근무를 바꾸는 조치를 하지 않은 채 해당일에 출근하지 않았다.

그리고 위 사람은 201×. ×. ××. 연차휴가 등을 신청하면서 같은 해 ×. ××.에 건강검진을 받겠다고 공가를 함께 신청하여 허가를 받은 후 실제로는 이보다 앞선 같은 해 ×. ××.에 건강검진을 받았다.

위 사람이 허가받은 공가는 건강검진을 받을 때에만 사용할 수 있는 것이므로 당초 날짜보다 앞당겨 건강검진을 받은 경우 해당 휴가를 취소하고 출근하거나 다른 휴가로 변경하였어야 함에도 아무런 조치 없이 휴무하였다.

그 결과 지급되지 않았어야 할 1일치 급여 ××,×××²⁾원이 201×. ×월 급여에 포함되어 위 사람에게 지급되었다.

관련부서(기관) 의견

① **관련자 의견** ○○본부 ▲▲부 ♥급 ☆☆☆은 감사결과를 수용하였다.

② **관계기관 의견** ○○본부는 감사결과를 수용하면서 직원이 부적정하게 사용한 공가는 결근 처리하겠다고 답변하였다.

1) 관련문서 : * * 부-×××(201×.××.××.) 「201×년 ×월 당직명령」

2) 산정기준 : 기준급 / 해당 월의 일수 = ×,×××,×××원 / ××일 = ××,×××원

조치할 사항

○○본부장은

직원이 부적정하게 사용한 공가를 결근으로 처리하고 결근일에 해당하는 급여 xx,xxx원을 환입
하시기 바랍니다.(시정)

◇◇처장은

「취업규칙」에 따른 복무규율을 준수하지 않은 직원에 대하여 「인사관리 규정」
제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(경고)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	♥급	☆☆☆	201×. ×. ×. ~ 201×. ×. xx.	●●담당	경고